BAIL COMMERCIAL

(Articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La **SCI HAUSSMANN PATRIMOINE**, Société Civile Immobilière au capital de **500 000 euros**, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro **Paris B 412 567 890**, dont le siège social est situé au **15 avenue de l'Opéra, 75001 PARIS**,

Représentée aux présentes par **Monsieur Jean-Philippe DUMONT**, né le 15 mars 1965 à Paris (75), de nationalité française, demeurant au 45 rue de la Pompe, 75016 PARIS, agissant en qualité de Gérant, dûment habilité à l'effet des présentes,

Ci-après dénommé ***« le Bailleur »***,

D'UNE PART,

ET

La **SARL ARTISAN BOULANGER PARISIEN**, Société à Responsabilité Limitée au capital de **75 000 euros**, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro **Paris B 892 345 678**, dont le siège social est situé au **127 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS**,

Représentée aux présentes par **Madame Marie-Claire BERTRAND**, née le 22 septembre 1978 à Lyon (69), de nationalité française, demeurant au 28 rue de Monceau, 75008 PARIS, agissant en qualité de Gérante, dûment habilitée à l'effet des présentes,

Ci-après dénommé ***« le Preneur »***,

D'AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le Bailleur déclare être propriétaire d'un ensemble immobilier à usage commercial situé au **127 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS**, cadastré Section AO n° 145, figurant au titre de propriété publié au Service de la Publicité Foncière de Paris 8e le 15 juin 2010, volume 2010 P n° 4521.

Le Preneur a manifesté le souhait de prendre à bail les locaux ci-après désignés afin d'y exercer une activité de boulangerie-pâtisserie artisanale avec vente de produits alimentaires, salon de thé et petite restauration.

TITRE I - DÉSIGNATION DES LOCAUX LOUÉS

Article 1 - Description des locaux

Le Bailleur donne à bail au Preneur, qui accepte, les locaux ci-après désignés dépendant de l'immeuble sis **127 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS** :

Au rez-de-chaussée :

- [redacted] donnant sur [redacted] d'une superficie de 65 m²
- [redacted]
- Une réserve de 18 m²
- [redacted]

Au sous-sol :

- Une cave de stockage de 35 m²

Soit une superficie totale de **169 m²** (cent soixante-neuf mètres carrés).

Cette superficie est mentionnée à titre indicatif et aucune des parties ne pourra se prévaloir d'une différence de superficie, conformément aux dispositions de l'article L. 145-15 du [redacted]

Article 2 - État des lieux

Un état des lieux contradictoire sera établi lors de la prise de possession des locaux par le [redacted]. Cet état des lieux sera annexé au présent bail. À défaut d'état des lieux, le [redacted] sera présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives.

TITRE II - DURÉE DU BAIL

Article 3 - Durée

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de **NEUF ANNÉES ENTIÈRES ET CONSÉCUTIVES**, qui commencera à courir le **1er avril 2024** pour se terminer le **31 mars 2033**.

Conformément aux dispositions des articles L. 145-4 et suivants du Code de commerce, le [redacted] aura la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, en respectant un préavis de six mois signifié par acte extrajudiciaire.

TITRE III - LOYER ET CHARGES

Article 4 - Montant du loyer

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel principal de **SOIXANTE-DOUZE MILLE EUROS (72 000 €)** hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance, soit la somme de **SIX MILLE EUROS (6 000 €) HT par mois**.

Le loyer sera payable le premier jour de chaque mois, par virement bancaire sur le compte désigné par le Bailleur ou par tout autre moyen de paiement agréé par celui-ci.

Article 5 - TVA

Le Bailleur ayant opté pour l'assujettissement à la TVA conformément à l'article 260-2° du Code général des impôts, le loyer sera majoré de la TVA au taux en vigueur, actuellement de **20%**, soit un loyer mensuel TTC de **7 200 € (sept mille deux cents euros)**.

Article 6 - Révision du loyer

Le loyer sera révisé de plein droit chaque année à la date anniversaire du bail, en fonction de la variation de l'**Indice des Loyers Commerciaux (ILC)** publié par l'[redacted].

L'indice de référence est celui du **4ème trimestre 2023**, soit **132,63** (base 100 au 1er trimestre 2008).

La formule de révision applicable sera la suivante :

Loyer révisé = Loyer en cours × (Nouvel indice ÷ Indice de référence)

Article 7 - Charges et prestations

Outre le loyer, le [redacted] remboursera au [redacted] sa quote-part des charges de copropriété, comprenant notamment :

- Les charges communes générales de l'immeuble
- L'entretien des parties communes
- [redacted]
- [redacted]
- Les frais de gestion du syndic

La provision pour charges est fixée à **450 € HT par mois**, soit 540 € TTC, régularisable annuellement sur présentation des justificatifs.

Article 8 - Dépôt de garantie

À titre de garantie de l'exécution de ses obligations, le [redacted] verse ce jour au Bailleur une somme de **DOUZE MILLE EUROS (12 000 €)** correspondant à deux mois de loyer hors taxes.

Ce dépôt de garantie ne portera pas intérêts au profit du [redacted]. Il sera restitué en fin de bail, déduction faite des sommes dont le [redacted] pourrait être redevable au titre du présent bail, dans un délai de deux mois suivant la remise des clés.

TITRE IV - DESTINATION DES LOCAUX

Article 9 - Destination

[redacted] sont loués exclusivement à usage de :

« BOULANGERIE - PÂTISSERIE ARTISANALE »

avec vente de produits alimentaires, salon de thé et petite restauration

[redacted] s'engage à ne pas modifier cette destination sans l'accord préalable et écrit du Bailleur. Toute adjonction ou modification d'activité non expressément autorisée constituera une infraction au bail.

Article 10 - Clause d'enseigne

[redacted] aura le droit d'apposer sur la façade des locaux une [redacted] indiquant son activité commerciale, sous réserve d'obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires et de respecter le règlement de copropriété de l'immeuble.

TITRE V - CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 11 - Obligations du Preneur

Le Preneur s'oblige à :

1° Payer exactement aux termes convenus les loyers, charges et accessoires ;

2° User des locaux en bon père de famille et conformément à leur destination ;

3° Entretenir les locaux et les maintenir en bon état de réparations locatives ;

4° Ne faire aucune modification des locaux sans l'autorisation écrite du [redacted] ;

5° Laisser [redacted] ou son mandataire visiter les locaux au moins une fois par an ;

6° Informer immédiatement le Bailleur de tout sinistre ou dégradation ;

7° Respecter le règlement de copropriété dont il déclare avoir pris connaissance ;

8° Souscrire une [redacted] couvrant les risques locatifs et la responsabilité civile professionnelle.

Article 12 - Obligations du Bailleur

Le Bailleur s'oblige à :

1° Délivrer les locaux en bon état de réparations de toute espèce ;

2° Entretenir les locaux en état de servir à l'usage pour lequel ils ont été loués ;

3° Assurer au [redacted] une jouissance paisible des locaux ;

4° Prendre en charge les grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil ;

5° Remettre au [redacted] les quittances de loyer.

Article 13 - Travaux

Travaux à la charge du [redacted] : les grosses réparations (gros murs, voûtes, poutres, toiture, murs de soutènement), la mise aux normes de l'immeuble (sauf équipements propres à l'activité du Preneur), le ravalement des façades.

Travaux à la charge du [redacted] : les réparations locatives et d'entretien courant, les travaux d'aménagement liés à son activité, la mise aux normes spécifiques à son activité (hygiène, sécurité, accessibilité), l'entretien des équipements techniques (chauffage, climatisation, ventilation).

Article 14 - Assurances

[redacted] s'engage à souscrire et maintenir en vigueur pendant toute la durée du bail :

- [redacted] couvrant les locaux loués contre les risques d'incendie, dégâts des eaux, explosion, vol et bris de glace ;
- [redacted] ;
- [redacted]

[redacted] devra justifier du paiement des primes d'assurance à première demande du Bailleur.

Article 15 - Sous-location et cession

Sous-location : Toute sous-location totale ou partielle des locaux est formellement interdite, sauf autorisation préalable et écrite du Bailleur.

Cession du droit au bail : Conformément à l'article L. 145-16 du [redacted], le [redacted] pourra céder son droit au bail à l'[redacted] de son fonds de commerce. Toute autre cession est soumise à l'agrément préalable du Bailleur.

En cas de cession autorisée, le [redacted] restera garant solidaire du [redacted] pour le paiement des loyers et l'exécution des obligations du bail pendant une durée de trois ans à compter de la cession.

TITRE VI - CLAUSES PARTICULIÈRES

Article 16 - Clause résolutoire

Il est expressément convenu que le présent bail sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice, à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges à son échéance exacte, ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des conditions du bail, **UN MOIS** après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter demeuré sans effet, contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause.

Cette clause résolutoire ne pourra être acquise au [redacted] que si les conditions de l'article L. 145-41 du Code de commerce sont remplies.

Article 17 - Solidarité et indivisibilité

En cas de pluralité de Preneurs, ceux-ci seront tenus solidairement et indivisiblement de toutes les obligations résultant du présent bail. La même solidarité existera entre le [redacted] et le [redacted] du droit au bail.

Article 18 - Clause pénale

En cas de retard dans le paiement du loyer ou des charges, le [redacted] devra verser au Bailleur, à titre de clause pénale, une indemnité égale à **10% (dix pour cent)** des sommes dues, sans préjudice des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points.

Article 19 - Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile :

- Le Bailleur : au siège de la [redacted]
- [redacted] : dans les locaux loués, [redacted]

Article 20 - Compétence juridictionnelle

Pour tout litige relatif au présent bail, les [redacted] conviennent d'attribuer compétence exclusive au [redacted]

Article 21 - Frais

Les frais, droits et honoraires du présent bail et de ses suites seront supportés par le [redacted] conformément aux usages.

TITRE VII - ANNEXES

Article 22 - Documents annexés

Sont annexés au présent bail et en font partie intégrante :

1. État des lieux d'entrée (à établir à la prise de possession)

2. Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)
3. État des risques et pollutions (ERP)
4. Diagnostic amiante
5. Règlement de copropriété (extraits)
6. Répartition des charges entre Bailleur et Preneur
7. Attestation d'assurance du [redacted] (à fournir)
8. Extrait K-bis du Preneur

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, le **15 mars 2024**.

[redacted] reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent bail.

LE BAILLEUR	**LE PRENEUR**
SCI [redacted]	SARL ARTISAN BOULANGER PARISIEN
Représentée par M. [redacted]	Représentée par Mme [redacted]
Gérant	*Gérante*
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour bail »)	*(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour bail »)*
_____	_____

Le présent bail est soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux baux commerciaux.